

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שלי טל מירון

3664/25/פ

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – מס בשיעור אפס על מוצרי היגיינה נשית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 30 בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹, בסעיף 30(א), אחרי פסקה (19) יבוא:

"(20) מכירת מוצרי היגיינה נשית."

דברי הסבר

נשים בישראל מוחלשות מבחינה כלכלית. עניין זה בא לידי ביטוי, בין השאר, בהזדמנויות פחותות בשוק העבודה, משכורות נמוכות משל גברים, גידול ילדים על חשבון קריירה ועוד. מוצרי היגיינה לזמן המחזור החודשי (הווסת), בעיקר טמפונים ותחבושות, הם מוצרי צריכה הכרחיים ובסיסיים עבור כל אישה. נשים הן בגדר לקוחות שבויות של מוצרים אלו וכמוצר חובה לנשים בלבד, מחירם מגלם תפקיד בתמונת מצבן הכלכלי של הנשים בחברה. במשקי בית רבים בישראל, נשים נדרשות לעשות ויתורים על מנת לקיים אורח חיים היגייני.

מבחר מוצרי ההיגיינה הנשית שקיים היום בשוק אינו מספק חלופה במחיר שווה לכל נפש. ואין תחרות בין החברות שמוכרות מוצרים אלה, שכן שוק מוצרי ההיגיינה בישראל נשלט בידי מספר קמעונאים הקובעים את מחירם הגבוה.

בעקבות קול מחאה במדינות שונות כגון, בריטניה, צרפת, אוסטרליה וסלובקיה נגד הגדרת מוצרי ההיגיינה הנשית כ"לא חיוניים", הוחלט להוריד את שיעור המס על מוצרים אלו בעשרות אחוזים. גל המחאה הוביל להתפשטות המגמה גם במדינות שונות בארה"ב. בקנדה, הוחלט בשנת 2015 לבטל כליל את מס המותרות על מוצרי היגיינה נשיים. לעומת המדינות האמורות, שיעור מס ערך מוסף בישראל עומד על 17%, נוסף על מחיר גבוה מהמחירים בשוק הבין-לאומי.

ממחקר השוואתי שנערך במרכז המחקר והמידע של הכנסת, בנושא "שיעורי מס ערך מוסף והכנסות המדינה מהתוצר בישראל ובמדינות ה-OECD" (31 ביולי 2012), עולה כי מרבית מדינות ה-OECD אימצו מדיניות של הטלת מס ערך מוסף דיפרנציאלי על מוצרים שונים. בהתאם להנחיות האיחוד האירופי,

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

נקבעו מוצרים שעבורם ניתן לגבות מס ערך מוסף מופחת או שלא לגבותו כלל. עם מוצרים אלה נמנים מוצרי מזון, תרופות, ספרים וכן מוצרי היגיינה נשית.

בתחום הצריכה בישראל נקבעו תצורות שונות להתערבות בשוק להגנה על הצרכן, ביניהן קביעת מס ערך מוסף בשיעור אפס על פירות וירקות, הכללת תרופות בסל התרופות והתרת מבצעים על ספרים. אולם, בנוגע למוצרי היגיינה נשית, לא קיימת התערבות דומה. קביעת מס ערך מוסף בשיעור אפס יחד עם צעדי פיקוח נוספים, עשויים להיות פתרון שיקל על המצוקה.

לאור האמור לעיל, ועד שתיבחן מחדש מדיניות הטלת מס ערך מוסף בשיעור אחיד על מוצרים ושירותים בישראל, מוצע להטיל מס ערך מוסף בשיעור אפס על מוצרי היגיינה לנשים. קביעת מס ערך מוסף בשיעור אפס על מוצרי היגיינה נשית עשויה להביא לקידום השוויון המגדרי, ובכך ישראל תצטרף למגמה עולמית חיונית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/1880/24), על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/3448/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/968/25) ועל ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/1256/25). הצעת החוק זהה ל/1256/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)